

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7262/2538

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พาราพัฒนา
จำกัด

โจทก์

นาย อรรถเดช หรือ อรรถเดช มั่นตะลัม
พะ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีนี้กับคดีก่อนคู่ความทั้งสองคดีเป็นคู่ความรายเดียวกันและเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายอันมีมูลมาจากการผิดสัญญาเช่าซื้อฉบับเดียวกันโดยคดีก่อนโจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าขาดประโยชน์และส่งมอบรถยนต์ที่ให้เช่าซื้อคืนหรือใช้ราคาแทนส่วนคดีนี้โจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายในส่วนที่ยังขาดอยู่หลังจากการประมูลขายรถยนต์ที่ยึดคืนมาได้กับค่าใช้จ่ายในการประมูลขายรถยนต์ซึ่งโจทก์สามารถประเมินความเสียหายได้ตั้งแต่ขณะยึดรถยนต์คืนจากจำเลยที่1และชอบที่จะขอแก้ไขคำฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้เพิ่มเข้ามาในคดีก่อนดังนั้นทั้งสองคดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาเช่าซื้อหรือไม่และจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อโจทก์เพียงใดเมื่อคดีก่อนถึงที่สุดไปแล้วฟ้องโจทก์ในคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา148

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์มาจากโจทก์จำเลยที่ 2 เป็นผู้
ค้าประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 ไม่เคยชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์เลย
โจทก์จึงได้ฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลชั้นต้น ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่า
เช่าซื้อนับจนถึงวันฟ้องรวมทั้งดอกเบี้ย ค่าขาดประโยชน์และให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืน ระหว่างการพิจารณาคดีดังกล่าวโจทก์สามารถติดตามยึด
รถยนต์ที่ให้เช่าซื้อคืนมาได้ รถยนต์อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ศาลชั้นต้น
พิพากษาคดีดังกล่าวให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน
เพียง 356,800 บาท เพราะเห็นว่าโจทก์ได้รับรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแล้วตามคดี
หมายเลขแดงที่ 23001/2534 หลังจากนั้นโจทก์นำรถยนต์ที่ยึดคืนมาออกขายทอด
ตลาด โดยว่าจ้างบริษัทสหการประมูล จำกัด เป็นผู้ประมูลขายให้ โจทก์ต้องเสียค่า
จ้างให้แก่บริษัทดังกล่าวจำเลยที่ 1 ไม่สงวนรักษารถยนต์ที่เช่าซื้อเช่นวิญญูชนจะพึง
สงวนรักษารถยนต์ของตนเอง ไม่บำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าซื้ออย่างสม่ำเสมอ
ทำให้รถยนต์เสื่อมสภาพเสื่อมราคาเกินกว่าการใช้งานตามปกติ โจทก์จึงประมูลขาย
รถยนต์ได้ราคาต่ำจำเลยที่ 1 จึงยังคงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้แก่โจทก์อีกตามสัญญา
เช่าซื้อ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 636,455.42 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่าฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำ กับคดีหมายเลขดำที่ 16822/2534 หมายเลขแดงที่ 23001/2534 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้กับคดีหมายเลขแดงที่ 23001/2534 ของศาลชั้นต้น คู่ความทั้งสอง คดีเป็นคู่ความเดียวกันและเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายอันมีมูลมาจากการผิดสัญญา เชื้อซื้อฉบับเดียวกัน โดยคดีก่อนโจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าเชื้อที่ค้างชำระ ค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าขาดประโยชน์และให้ส่งมอบรถยนต์ที่ให้เชื้อซื้อคืนหรือใช้ราคาแทน ส่วนในคดีนี้โจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายในส่วนที่ยังขาดอยู่หลังจากการประมูลขายรถยนต์ที่ยึดคืนมาได้กับค่าใช้จ่ายในการประมูลขายรถยนต์ซึ่งโจทก์สามารถประเมินความเสียหายได้ตั้งแต่ขณะยึดรถยนต์คืนจากจำเลยที่ 1 และขอที่จะขอแก้ไขคำฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้เพิ่มเข้ามาในคดีก่อน ดังนั้นทั้งสองคดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาเชื้อซื้อหรือไม่ และจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อโจทก์เพียงใด เมื่อคดีหมายเลขแดงที่ 23001/2534 ของศาลชั้นต้น ถึงที่สุดไปแล้วฟ้องโจทก์ในคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 148

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุดิ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น